

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/821/25

הצעת חוק הגבלת מימון מפעלים מזהמים (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2022

1. תיקון חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט–1959 – בחוק לעידוד השקעות הון

(1) בסעיף 9(א), אחרי פסקה (7) יבוא:

"(8) נציג המשרד להגנת הסביבה, שימנה השר להגנת הסביבה;";

(2) בסעיף 19, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), תנאי לאישור התכנית יהיה עמידה בתקנים סביבתיים, כפי שתקבע המינהלה, לאחר התייעצות עם נציג המשרד להגנת הסביבה, אשר מונה לפי סעיף 9(א)(8)."

2. תיקון חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד–1984 – מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה

(1) בסעיף 9(א1) –

(א) ברישה, במקום "תשעה" יבוא "עשרה";

(ב) אחרי פסקה (7) יבוא:

"(8) נציג המשרד להגנת הסביבה, שימנה השר להגנת הסביבה מבין עובדי משרדו.";

דבריו הסבר

מרכז ההשקעות והמדען הראשי אינם בוחנים כיום את השפעותיהם של גופים תעשייתיים על איכות הסביבה, בעת שהם שוקלים מתן זכאות להטבות ולסיוע ממשלתיים לגופים אלו. פעמים רבות מפעלים

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 234.
² ס"ח התשמ"ד, עמ' 100.

המקבלים סיוע ממשלתי מזהמים את הסביבה כך שהעלות הסביבתית הנגרמת גבוהה יותר מהתועלת של הפיתוח התעשייתי של אותם מפעלים.

הצעת חוק זו נועדה למנוע מצב שבו גוף ממשלתי יסייע במימון גופים תעשייתיים המזהמים את הסביבה ופוגעים בבריאות הציבור. לכן, מוצע לקבוע כי במסגרת השיקולים שתשקול מינהלת מרכז ההשקעות, הפועלת על פי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט–1959, לשם אישור תכנית, תיבחן גם עמידה בתקנים סביבתיים בהתאם להמלצת נציג המשרד להגנת הסביבה שיצורף כחבר מינהלת מרכז ההשקעות.

עוד מוצע לקבוע כי במסגרת השיקולים והבדיקות לשם אישור תכנית אשר תבצע ועדת המחקר, הפועלת על פי החוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד–1984, תיבחן גם עמידה המבקש בתקנים סביבתיים, וכן מוצע כי ועדת המחקר תמנה עשרה חברים הכוללים את נציג המשרד לאיכות הסביבה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/20/1120), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/1989), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/24/222).

הצעת החוק זהה לפ/24/222 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)